

**עין משפט**‏
**נר מצוה**

ד א מיי פֿינע מהל' מִכִּירָה הֵל' צ סמנ עשין פס טושי'ע חִימ ס'י ריד

ה ב ג ד מ'י שס פֿכֿיֿא הלכח ח סמנ שס טושי'ע ח"מ שס סטף :1

ו ה ו מיי שס וסמנ שס טושי'ע ח"מ ס'י ריח סטף כג:

ז ח ט מיי שס פֿכֿיֿד הֵל' יד סמנ שס טושי'ע ח"מ ס'י ריח סטף כז:

ח ח ט מיי שס פֿכֿיֿא הֵל' כ טושי'ע שס ס'י ריח סטף כח:

ט י כ ל מיי שס הֵל' יח טושי'ע שס סטף כד:

‏**רבינו גרשום**

דמצר לו מצרי אבראי. שאמר לו מצר פלוני רוח דרומי וכן כלל מצר ומצר והציעו חדר וזן לפנים מן המצרים וחוצה לחדר מצר ליה מצרים וסודיא הואיל דחורף לחדר מצר לו וקלט החדר עפ הבית דמכר לו החדר נמי קמ"ל דלא מכר: כרב נחמן וכו' בבירה גדולה. פלטרין: אע"פ שמצר לו מצרים החיצונים. שחור מן הבירה לא מצי למיטען ליה עם אותן המצרים דמצות לי מכרתי לו הכל. אפי"ה לא מכר לו אלא בית א' בלבד בבירה וזה שמצר לו כן מבחין מצרים הרחיב לו שלא היה יודע חזקת לי לומר מפני שיש לעובר בתחום מכיב לזה שמכין ואיכא נמי איניש דקרו לבירה כולה נמי בית. מהו דתמיא כוליה גבין חזקת קמ"ל דלא. מדרהה ליה למכתב. אי איתא דכולה מכר ליה הוי"ל למכתב לא שירותי בזבני אלן קרמי בין המצרים כלום ולא כתב ליה ש"מ שיורי שייר לפניו ולא מכר לו אלא בית בלבד ומצרים הרחיב לו: מצרים החיצונים. שכיבם לכל הבקעה לא מכר אלא שדה אחת בלבד: וצריכא לאשמועינן. בין גבי שדה בבקעה בין גבי בית בבירה גדולה: דאי אשמועינן בית. ה"א משי"ה שיורי שדה אלא מכר לו כי אב הבית לחדר משום דבית חשבוש לחדר ופלטין תשמיש לחדר ולא דמי האי תשמיש להאי תשמיש אבל גבי שדה ובקעה אימא דלא שייר כלום משום דכולהו דא תשמישתא הוא לזרעיה: אימא. הואיל ומצר לו מצרים החיצונים דכולה בין הואיל דאיכא דקרו לבקעה נמי שדה קמ"ל דלא מדרהו ליה למכתב לא שירות בתוך מצרים הללו לעצמי כלום ולא כתב ש"מ שיורי שייר: ואי אשמועינן שדה. ה"א משי"ה שייר דלא הוה ליה לומר דא ארעתא ליה דלא ידע הויכ מצי מצר ליה שדה אחת בתוך שדותיו דיש לו שדות לומר כל סביבותיו ומשי"ה

מצר לו מצרים החיצונים דלא אפשר ליה בלאו הכי דלא מינכר מלתא. שאני מכר לך מצר מדרהו בית שסמוך להצר ומצר דרומי גינתי ומצר מערבי פרדסי או בית העצים או בית הבקר הואיל דלא דמיין תשמישיהו אחרדי מצי מצר ליה והואיל ולא

## סא:

**לֵא צריבא אע"ג דמצר ליה מצרים אבראי**. מספקא לר"י ביני'ע אי אמרינן נמי מנרים הרחיב לו \*ממשנה יתירה<sup>א</sup> או שמא דוקא צחד דתשמיש אחרניא הוא כדאמר הכא אצל יני'ע קנה: **אלא** דקרו לה לבירה נמי בית. פי' ריב"ס אלא דכולי עלמא

כשמוכרין בית סתם כל הבירה משמע<sup>ב</sup> וכשרוצין<sup>ב</sup> להשכיר בית אחד בלא צירה לריכין לפרש ולומר בית אחד בלא צירה אני אומר א"כ אפי' לא מצר מנרים החיצונים כולה וצין ליה ומתוך לשון הקונטרס משמע נמי שרוצה לפרש כן ולפי' זה הא דכתיב בכל הספרים לצירה נמי בית היינו כמו שקורין לצירה צירה קורין נמי לצירה בית וקשה לר"י דא"כ ה"ל לשניי לא צריכא דקרו נמי לבית בית וקרו כולי עלמא לבית בית ולצירה בית ואמאי לאיטרקין למימר דאיכא דקרו לצירה צירה פי' ולא בית ואיכא נמי דקרו לצירה בית ונראה לר"י דה"פ ולאא דקרו לצירה נמי בית כמו שקורין לבית בית כוליה וצין ליה<sup>ג</sup> כיון דמצר לו מנרים החיצונים ובתר הכי משני דלאא כולי עלמא קרו לצירה בית אלא איכא דקרו לצירה צירה ולא בית: **ששמע מינה** שיורי דקאמרי ר' יהודה גבי מכר לו את האמד בהמוכר את הספינה (לקמן דף עו:). הדבר ידוע שאין האמד שזה מאמס כו' ה"נ נימא הדבר ידוע שאין הבית שזה כל כך אלא כל הבירה קאמר וי"ל דהכא כדצנן דר' יהודה דאמרי אין הדמים ראיה והיה דרש המוכר פירות (לקמן דף צג:). דפרקי וניחוי אי דמי רדיא לרדיא נפרש כשנגיע שס בע"ה ועוד אומר ר"י דשמעתין אמאי אפי' כו' יהודה דגבי קרקע לא שייכא הודעת דמים דפעמים קונה אדם קרקע הרבה יותר ממנה שהיא שזה<sup>ד</sup> כדאמר צפ' מי' דהיו מסקי ציה אלפא וזוי כו' הוו ליה תרי אפדני וצן חדא צחמש מאה וחדא צחמש מאה אמת בע"ה וטרפה למדא מנייהו הדך קא טריף לאדקן שקל אלפא וזוי ואמר ליה אי שויל לך צאלפא וזוח לנחי ואי לא שקול אלפא וזוי ואיסתלק ומה שפירש רבינו שמואל דלא שייך בקרקע הודעת דמים משום דאין אונאה בקרקעות אין נראה לר"י דזה אינו צשציל ששזה יותר<sup>ה</sup> דהא הקדשות ועבדים נמי אין להם אונאה אלא גזירת הכתוב הוא<sup>ו</sup> ושייך שפיר הודעת דמים ועוד דהא

ביטול מקח יש להן: **ארעתא** ביטול מקח (צ"מ דף קג. ושם ד"ה פרדסי) האי מאן דמשאל מרא לחצירה למירפק ציה פרדסי רפיך ציה כל פרדסי דאית ליה ולא אמר פרדסי תרתי משמע התם דרך הוא שמשאל לו לכל מה שצריך<sup>א</sup> אצל הכא צשציל שימכור אדם שמי שדות לא ימכור כל שדותיו וי"מ דהתם יד המשאל על התחתונה דשואל מוחזק<sup>ב</sup> אצל הכא יד לוקח על התחתונה שהמוכר מוחזק ואין נראה לר"י דהתם נמי הואיל וסופה לחזור לצעליה הוי משאל מוחזק כדאמר רב נחמן (שם דף קצ:). קרקע צחזקת צעליה עומדת הואיל וסופה לחזור לצעליה ואין לומר דיש במטלטלין<sup>ג</sup> כדאשכחן (לקמן דף צג:). גבי מוכר שור לחצירו ונמלא לוקח ולא אמרינן צחזקת צעלים הראשונים קיימא דאין נראה לחלק התם רב נחמן דאילו צא צסוף האדש שנגמרה צחזקתו שדר זה אפילו הכי מוקמן צחזקת צעלים וכן בהמקבץ (צ"מ ק:). מלוה אומר חמש ולוה אומר שלש פירות צחזקת אוכליהן ופרקי אמאי לא מוקמן צחזקת צעלים אף על פי שהפירות כבר אכלן מלוה אס כן לא הוי טעמא משום דצחזקת קרקע גרועה אלא משום דסופה לחזור וריב"ס מחלק צין פרדיסי לארעמא וה"ל אי אמר מקרקעי הוי אמר כל הקרקעות שיש לו כדמוכח לקמן צמי שמת (דף קמח:). ואי

## המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא

**לא צריכא**. למיתני לא מכר את החדר אלא<sup>א</sup> דמצר לו מוכר ללוקח צשטר מכירה מנרים חיצונים שחוך לחדר דסד"א מכר את החדר שהרי צתוך המנרים הוא קמ"ל מתני' דלא מכר אלא בית ואפי' דמצר חוך לחדר וכתב ציתו של פלוני מן המערב מנרים הרחיב לו:

**כדרכ נחמן**. שלא ידע לפרש ולומר חדר שלי היא ממערבו של בית דאין זה מצר הניכר לאנשי העיר והלכך כתב מנרים הניכרים : **ז' צצירה גדולה**. בית גדול הוא ופתוחין לו צמים קציצותיו ואין הצירה עשויה לתשמיש אלא ליציצה והילוך צני הצמים והכל בית אחד הוא כדכתיב הצירה אשר הכינוי (דה"א כט:). **המוכר בית לחצירו**. וכגון שהיה עומד באלה מציני הצירה ואמר לו בית זה אני מוכר לך: **כוליה וצין ליה**. כיוון דליכא דקרו לבית בית ולצירה צירה אלא כולה צימד מיקריא בית איהו בית וצין ליה וקנה הכל: **דאיכא דקרו לבית**. צצצירה בית ולצירה עצמה קרו צירה: **מסו דסימא**. כיון דמצר ליה מיצרי צראי וכולה מיקריא בית כולה וצין ליה: **קמ"ל**. רב נחמן דלא אמרינן הכי: **משום דהוה ליה למכתב**. למוכר ולא שירותי צוצני אלן שהרי כך מיקנו חכמים לכמוצ צשציל שיש צני אדם שמרציצין המנרים צשטר המכירה ואינם מוכרים כל מה צצתוך המנרים ואיהו לא כתב ליה ש"מ כו': **צצקעה גדולה**. שיש זה שדות הרבה והן שלו וכגון שהיה עומד באלה מן השדות ואמר לו שדי זו אני מוכר לך. והדמים מודיעין ליכא למימר לא גבי צירה ולא גבי צקעה דהא אין אונאה לקרקעות<sup>א</sup>: **וצריכא**. לאשמועינן גבי צירה וצקעה דמנרים הרחיב לו: **משום דהא פאשמישאל לחוד כו'**. בית וצירה אין תשמישן שזה לפיכך אין צירה צכלל בית ואמר'י מנרים הרחיב לו אצל שדות צצצקעה ששכל עומד לתרישה אימא דכולה וצין דצקעה צכלל שדה: **דלא הוה ליה למימלא**. לחוד דלא ידע מוכר היאך ימלא<sup>ב</sup> שדה אחת צתוך שדותיו והלכך הוצרך להרחיב מנרים ולכתוב שדה לראובן מן המזרח ושדה שמעון מן המערב וכן לכל ד' רוחות אצל גבי צירה ששעויה צניינן משונין זה מזה צין ציחוט צין צאורך צין צגובה ועוצי הכתלים והיה יכול למצור ולכתוב אותו בית ששעוי כן וכן ממוצח וכן לכל רוח ורוח ומדלא עשה כן איכא למימר דכולה וצין

**צריכא: נמאן כרב נחמן אמר רבה בר אבוא**. דמשום דס"ל דאמרינן צעלמא מנרים הרחיב לו הלכך צקינן לכתוב כן דלא ליטעון מוכר מנרים הרחצתי ויפסיד לוקח: **ארעא דצי רצי חייל**. אקנה מרצי חייל. ארעא לשון יחיד אמר ליה ויטול הלוקח הפחומה צצצמיהן ידי צעל השטר על התחתונה. ומפרש גמרא ואזיל: ואי א"ל איניש לחצריה: **ארעא**. מוצינא לך: **צוספני**. גנות: **ופרדסי**. כרמים: **ויסרא**. כל הקרקעות קרויין כן: ואי

לחלק צין קרקע למטלטלין דאין צחזקת השוכר חשוצה צקרקע כמו כן דלא ליטעון מוכר מנרים הרחצתי ויפסיד לוקח: **ארעא דצי רצי חייל**. אקנה מרצי חייל. ארעא לשון יחיד אמר ליה ויטול הלוקח הפחומה צצצמיהן ידי צעל השטר על התחתונה. ומפרש גמרא ואזיל: ואי א"ל איניש לחצריה: **ארעא**. מוצינא לך: **צוספני**. גנות: **ופרדסי**. כרמים: **ויסרא**. כל הקרקעות קרויין כן: ואי

#### מסורת הש"ס

<sup>(א)</sup> גי' רש"ל דאיכא, <sup>(ב)</sup> [צ"ל כהן], <sup>(ג)</sup> גבירא אלפס וכו'א"ש [אלף], <sup>(ד)</sup> [צ"ל אחר ד"ה המוכר], <sup>(ה)</sup> [צ"מ טו, <sup>(ו)</sup> [ימלא רש"ש],

‏**גליון הש"ס**

תוס' ד"ה לא בו' פמשנה יתירה. וענין זה צנדה דף נט ע"ב ועי' צתוס' שם דף יד ע"ב ד"ה ור"י: שם ד"ה אל' בו' ובשרוצים להשכיר. להוכי' צל"ל צשצות שצות עיקב חלק ג' ס'י קפג:

‏**הגהות הב"ה**

(א) גב' ולא שירותי צוצני אלן קרמי כלום: (ב) שם ואי אל' ארעמא מיעוט צל"ל ומצינא סתמא נחמן: (ג) שם אפי' צוטמני צל"ל ומצינא נחמן: (ד) רשב"ם ד"ה לא צל"ל וכו' אלא בגוף דמלך: (ה) תוס' ד"ה אלא וכו' וכשרוצין להוכידי בית:

‏**מוסף רש"י**

זיהרא. מלה (עמ"ל נח).

‏**מוסף תוספות**

א. והכי קאמר דלכתינא חדר לאשמועינן ממשנה יתירה דאפי' איכא שמצר ליה מצרי בראי איירי מחזיקין ואפי' ביציע נמי, וירושאבחדגונאוסיסאבחד גנא לא מוקמינן. רמב"ן ועיין ריב"ז. ב. אפי' דבצלמא יד בעל השטר על התחתונה. רמב"ן. ג. שדרך גבי אדם לקנות בידך קרקע שלבם הפך בו. רמב"ן. ד. [ו]אין דרך בני אדם ליקח בית בדמי בירה. רמב"ן. ה. דומיא דשטרות. שם. ו. [ו]משאל אינו מקפיד כל כך כי סופו לחזור אליו. מוס' הלא"ש שם. ויכין שלא פירשלושאל ויעודו בואלא תרי פרדיסי סתמא לכל פרדיסי השואלה לו. רמב"ן. ז. [ו]אלשון מסופק דפרדיסי דתרי צחמש, שם. ח. פרדיסי דתרי שדות ליה נמי משמע. הוי"ל אידיך מוציא ועליו הראיה. ר"ן. ט. דרוקא קרקע שאין יכול להצניע לשטמו מיד בעלה ואוליין בתר צחזקת קמא אבל במטלטלין אוליין בתר מאן דחופס השתא. מוס' צ"מ קג.

‏**רבינו גרשום (המשך)**

מצר ליה כוליה וצין ליה קמ"ל מדרהו ליה למכתב לא שירות מן המצרים הללו לפני כלום ולא כתב ליה (קמ"ל) [ש"מ] דשיורי שייר: ארעתא דבי חייל. קרקע שקנה מן חיילא: אמר רב אשי. ארעא חדא משמע דמשמע תרתי: ואי א"ל מבינא לך כל ארעתא דאית לי. וצין ליה הכל שחן בני זרעיה: לא מבוסתני. גיהה של אילנות: ופרדיסי. גינת ירק: ואי א"ל ויחרא מבינא לך דמשמע כל בחלות שיש לי מברגא לך אפי' בוסתני ופרדיסי דנחלות גינתו: בר מבתי ועבדי. דנכסים גינתו ועבדא כמקרקעי דמי: